P U T U S A N
Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunus Siahaan Alias Ineng
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/19 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Timur Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS SIAHAAN Als INENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNUS SIAHAAN Als INENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam No. Pol : BK 2848 ACG.

Dirampas untuk Negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Yunus Siahaan Als Ineng bersama Sadis Marito Silitonga Als Cao (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Kapten Patimura Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan, “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 5(lima) gram ***“,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu, dan saksi Indra J. Damanik, SH (ketiganya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) menerima Informasi dari Informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu didaerah sekitar Kampus USU Jalan Padang Bulan Medan selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu, dan saksi Indra J. Damanik, SH melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Bengseng Gultom melihat terdakwa Sadis Marito Silitonga Als Cao dan Yunus Siahaan Als Ineng dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam No. Pol : BK 2848 ACG, sedang berada di Jalan Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Kota Medan dan berhenti di lampu merah kemudian saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu, dan saksi Indra J. Damanik, SH langsung melakukan penindakan dengan menarik terdakwa yang diboncengan belakang dan kemudian menangkap 2 (dua) orang terdakwa, selanjutnya setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dari genggaman tangan sebelah kanan Yunus Siahaan Alias Ineng ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah itu terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Dit Resnarkoba Polda Sumut guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022, dilakukan penghitungan dan Penimbangan terhadap barang bukti yaitu berjumlah : 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan seberat 5 gr (lima) gram netto

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7527/NNF/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 26 Desember 2022 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 5 (lima) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa Sadis Marito Silitonga Als Cao dan Yunus Siahaan Als Ineng. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Subsidair :

Bahwa ia Yunus Siahaan Als Ineng bersama Sadis Marito Silitonga Als Cao (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Kapten Patimura Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 5(lima) gram **“,** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu, dan saksi Indra J. Damanik, SH (ketiganya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) menerima Informasi dari Informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu didaerah sekitar Kampus USU Jalan Padang Bulan Medan selanjutnya saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu, dan saksi Indra J. Damanik, SH melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Bengseng Gultom melihat terdakwa Sadis Marito Silitonga Als Cao dan Yunus Siahaan Als Ineng dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam No. Pol : BK 2848 ACG, sedang berada di Jalan Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Kota Medan dan berhenti di lampu merah kemudian saksi Bengseng Gultom, saksi Alfhonsyo Napitupulu, dan saksi Indra J. Damanik, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung melakukan penindakan dengan menarik terdakwa yang diboncengan belakang dan kemudian menangkap 2 (dua) orang terdakwa, selanjutnya setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dari genggaman tangan sebelah kanan YUNUS SIAHAAN Alias INENG ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah itu terhadap para terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Dit Resnarkoba Polda Sumut guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022, dilakukan penghitungan dan Penimbangan terhadap barang bukti yaitu berjumlah : 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan seberat 5 gr (lima) gram netto

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7527/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 5 (lima) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa SADIS MARITO SILITONGA Als CAO dan YUNUS SIAHAAN Als INENG. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Aman Sebayang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 19.00 wib, Dipinggir Jalan Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam No. Pol : BK 2848 ACG.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara mendapatkan informasi ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu lalu saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan langsung menuju kelokasi dan kemudian melihat orang dengan ciri-ciri yang mencurigakan kemudian menangkapan orang tersebut yang mana orang tersebut sedang berhenti di lampur merah dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi dan rekannya melakukan pengkapan dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa maksudnya Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa ada 2 orang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yang bernama Yunus Siahaan Alias Ineng dan Sadis Marito Silitonga Alias Cao;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama DI (belum tertangkap) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bengseng Gultom;

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 19.00 wib, Dipinggir Jalan Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

netto, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam No. Pol : BK 2848 ACG.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara mendapatkan informasi ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu lalu saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan langsung menuju kelokasi dan kemudian melihat orang dengan ciri-ciri yang mencurigakan kemudian menangkapan orang tersebut yang mana orang tersebut sedang berhenti di lampur merah dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi dan rekannya melakukan pengkapan dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa maksudnya Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa ada 2 orang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yang bernama Yunus Siahaan Alias Ineng dan Sadis Marito Silitonga Alias Cao;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama DI (belum tertangkap) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sadis Marito Silitonga Alias Cao;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WIB, dipinggir Jalan Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa saksi ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam No. Pol : BK 2848 ACG;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki shabu tersebut yaitu saksi perjual belikan;
- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli shabu baru pertama kali;
- Bahwa saksi mau menjadi perantara dalam jual beli shabu karena akan diberikan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WIB, dipinggir Jalan Kapten Patimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam No. Pol : BK 2848 ACG;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Shabu tersebut berasal dari DI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli shabu karena akan diberikan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto.

2. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam No. Pol : BK 2848 ACG.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Yunus Siahaan Alias Ineng dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wib saat Terdakwa mengirim pesan kepada teman Terdakwa sewaktu berada di Rutan Tanjung Gusta melalui chat Facebook yang intinya meminta pekerjaan kemudian teman tedakwa mengatakan kalau mau kali Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram setelah Terdakwa setuju teman terdakwa mengatakan akan dikabarinya Kembali lalu sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke daerah Johor ketempat kawan Terdakwa yang bernama Sadis Marito Silitonga Alias Cao dan Terdakwa mengatakan untuk mengantar Terdakwa menjemput barang (paket sabu) nanti kalau barang terjual akan terdakwa kasih upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta temannya pergi kewarnet untuk chat melalui Facebook kepada kawan Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan untuk menemui seseorang di jalan Sei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Belutu Gang Karyawan tepatnya didepan Oyo sudah ada yang menunggu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna Hitam kemudian Terdakwa dan Sadis Marito Silitonga Alias Cao langsung berangkat menggunakan sepeda motorSuzuki FU warna Hitam No.Pol : BK 2848 ACG setelah bertemu orang yang dimaksud Terdakwa dan temannya diarahkan untuk mengikuti orang yang menunggu tersebut kearah bengkel sepeda motor yang terletak di jalan Kapten Pattimura dan setibanya ditempat tersebut seorang laki-laki menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang terdakwa ketahui bernama DI kemudian Terdakwa dan Sadis Marito Silitonga Alias Cao langsung pergi dan sekitar pukul 19.00 wib saat tiba dipinggir jalan Kapten Pattimura Kel. Darat Kec. Medan Baru Kota Medan pada saat Terdakwa sedang diboncengan sepeda motor Suzuki FU warna Hitam No.Pol : BK 2848 ACG dan saat Terdakwa dan temannya sedang berada di lampu merah Jalan Kapten Patimura tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang menarik Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan kawan Terdakwa yang bernama Sadis Marito Silitonga Alias Cao kemudian dilakukan pemeriksaan dari genggaman tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu lalu Terdakwa beserta kawan Terdakwa yang bernama Sadis Marito Silitonga Alias Cao dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7527/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 5 (lima) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa Sadis Marito Silitonga Als Cao dan Yunus Siahaan Als Ineng. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat Netto 5 (lima) gram adalah barang terlarang untuk diperjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belikan termasuk terdakwa yang merupakan sebagai perantara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan kawan Terdakwa yang bernama Sadis Marito Silitonga Alias Cao menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2018;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yunus Siahaan Alias Ineng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman secara Bersama-sama”, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus Siahaan Alias Ineng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto.
   - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam No. Pol : BK 2848 ACG.

   Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum , Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum	M. Nazir, S.H., M.H.
Oloan Silalahi., S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)